מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ו באב התשס"ב
4 באוגוסט 2002

חוזר פנסיה 2002/10

הסכמים למתן זכויות שאינן מעוגנות בתקנון קרן הפנסיה

בשוק קרנות הפנסיה קיימת תופעה אסורה של מתן זכויות שאינן מעוגנות בתקנוני הקרנות. זכויות היתר גורמות להגדלת התחייבויות של קרנות הפנסיה מעבר לאמור בתקנון ולאפליה לרעה של עמיתים שאינם נהנים מהזכויות האמורות, אך נושאים בנטל העלות הנובע מהן.

סוגיה זו הובאה להכרעתו של בית הדין הארצי לעבודה שפסק דינו בע"ע 629/97 אליאב ואח' נ' מקפת ניתן לאחרונה. בפסק דין זה קבע בית הדין הארצי לעבודה כך:

> "כוחה של הקרן לשנות את תקנותיה אינו בלתי מוגבל והיא אינה רשאית לשנות את בסיסן האקטוארי; למשל, על ידי חתימת חוזה דוגמת הסכם 1965, המגדיל את שיעור הפנסיה של חלק מחברי הקרן בניגוד לתקנות. במילים אחרות, כשם שחבר הקרן אינו רשאי להגדיל את חבותה בניגוד לתקנות ו/או לעקרונות הביטוח הסוציאלי, כך גם הקרן אינה רשאית לעשות כן ובפרט, תוך הפרת עקרונות השוויון, תום הלב והביטוח החברתי."
>
> (פסקה 10 לפסק דינו של כב' הנשיא אדלר)

לענין תקנה 41כו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, הקובעת כי זכויות וחובות העמיתים בקופת גמל לקצבה לא ייקבעו אלא בתקנונה, קובע בית הדין הארצי כך:

> "המערערים פרשו לגימלאות כאשר תקנה 41כז [צ"ל:41כו] לתקנות מס הכנסה היתה בתוקף. כאמור, זכויות חברי הקרן מתגבשות במועד פרישתם לפי המצב המשפטי הקיים באותה עת. מכאן, כי במועד פרישתם של המערערים לגימלאות אסור היה לקרן להעניק להם זכויות בניגוד להוראות תקנה 41כז [צ"ל: 41כו] הנ"ל. ביצוע הסכם 1965 כשיטת המערערים, יחייב את הקרן להפר את החוק. לכך, לא ייתן בית הדין את ידו. יתרה מזו, פעולה לא חוקית כזאת עלולה לגרום לקרן נזק, כגון אי-חידוש רשיון או היתר, פטור מתשלום מס, או שלילת תנאים מועדפים הניתנים לה על ידי המדינה.
>
> כמו כן, הוראות חקיקה, כגון: תקנות מס הכנסה, חלות על כל אירוע ואינן מבחינות בין חברים שהצטרפו לפני התקנת התקנות לבין חברים שהצטרפו אחרי התקנת התקנות, אלא אם נקבע אחרת בתקנות...
>
> ...כמו כן, אין באמור כדי למנוע מתקנות הקרן להסמיך את הנהלת הקרן לכרות הסכמים עם קבוצות עובדים, המצטרפות אליה, לפיהם ירכשו העובדים זכויות בגין התקופה שטרם הצטרפותם אליה, כל עוד שהדבר אינו נוגד את תקנות הקרן ואינו מעניק להן זכויות יתר"
>
> (פסקה 23 לפסק דינו של כב' הנשיא אדלר)

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857
www.mof.gov.il

יושם אל לב, כי פסק הדין האמור מתייחס להסכם אשר נחתם שנים רבות בטרם חקיקת תקנה 41כו האמורה.

כידוע, פסק דין זה עולה בקנה אחד עם עמדת המפקח, בהתאם להוראות תקנה 41כו האמורה ובהתאם לעקרונות היסוד הסוציאליים, הכלכליים והאקטואריים עליהם מושתתות קרנות הפנסיה, לפיה קרן פנסיה אינה רשאית להעניק לעמיתיה זכויות מעבר לקבוע בתקנונה, אף אם שולם עבורן, ואף אם בתקנון הקרן עצמו קבועות הוראות המתירות לקרן הפנסיה לקבוע לקבוצות עמיתים מסוימות זכויות שונות משל כלל עמיתי הקרן.

אשר על כן, מובהר בזאת:

1. **על קרנות הפנסיה להעניק לכלל עמיתיהן אך ורק את הזכויות הקבועות בתקנונן. חל איסור לחרוג מהאמור לעיל ולהקנות זכויות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תקנון הקרן.**

2. **קרן פנסיה אינה רשאית להתקשר בהסכמים לפיהם יינתנו זכויות עודפות לקבוצות עמיתים כאלה ואחרות – בין בתשלום ובין מסיבה אחרת – באשר הסכמים כאלה יהיו נטולי תוקף מיד עם בואם לעולם.**

3. **חברות מנהלות של קרנות פנסיה, או קרנות פנסיה, שהתקשרו בהסכמים לפיהם נתנו לעמיתים או לקבוצות עמיתים זכויות שונות מאלה הקבועות בתקנוני הקרנות, או עוסקים בנושאים המוסדרים בתקנוני הקרנות (לרבות הגדרות נכות ושאירים, סדרי עבודה והרכבי ועדות רפואיות, הגדרת שכר מבוטח ושכר קובע), בין אם הם דומים להסדרים הקבועים בתקנונים ובין אם לאו, נדרשות להודיע לצדדים להסכם (המעביד והעמיתים) על היותם נטולי תוקף כאמור בסעיף 2 לעיל.**

להודעה האמורה יש לצרף העתק מחוזר זה. העתק מן הפניה לצדדים האמורים יועבר למשרד המפקח עד ליום 15/10/02.

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857
www.mof.gov.il

<u>תחולה</u>

הוראות חוזר זה יחולו על קרנות פנסיה ועל חברות מנהלות של קרנות פנסיה.

לעניין זה, "קרנות פנסיה" - קרנות פנסיה ותיקות, חדשות או כלליות.

<u>תחילה</u>

הוראות חוזר זה יחולו מיום פירסומו.

אייל בן שלוש

מ.מ הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 91131 ת.ד. 13195 טל' 02-5317111 פקס' 02-6521857
www.mof.gov.il